Universidad de Buenos Aires

Facultad de Derecho

Derecho Procesal Civil y Comercial

Notificaciones, Rebeldía y Práctica Profesional en el Proceso de Familia

Comprender los conceptos es el primer paso para convertir el estudio en conocimiento.

Apuntes de estudio

Isaac Edgar Camacho Ocampo

2026

Este es un modesto aporte a los estudiantes de "Derecho Procesal Civil y Comercial" no pretende sustituir el material oficial de la materia.

Contents

Chapter 1

Presentación de la clase

1.1 Temas que aborda la clase

La clase combina dos momentos de una misma práctica procesal. En primer lugar, un repaso teórico sobre el trámite de la demanda, el traslado, el **principio de preclusión**, el régimen de **notificaciones** (artículo 135 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, CPCCN) y la declaración de **rebeldía** (artículo 59), con su importante excepción en los procesos de alimentos. En segundo lugar, un taller práctico en el que se redacta y corrige un escrito judicial que solicita una medida urgente de vinculación provisoria dentro de un proceso de familia, trabajando sobre la constitución de domicilio y la redacción del petitorio.

Los contenidos se organizan en tres bloques:

- **Bloque I.** Marco teórico procesal: la demanda, el traslado y las notificaciones.
- **Bloque II.** La rebeldía y su excepción en el derecho de familia.
- **Bloque III.** Taller práctico de redacción: medida de vinculación provisoria.

Los tres bloques están unidos por una misma idea: el camino que recorre un expediente judicial desde que se presenta la demanda hasta que se convierte en un escrito real, con domicilios, plazos y pedidos concretos.

Nota

Los apuntes originales presentan este recorrido mediante una analogía con un viaje en auto: primero hay que conocer las reglas de tránsito (la demanda, el traslado, la preclusión); después, entender cómo se avisa a los demás conductores lo que uno va a hacer (las notificaciones y la rebeldía); y, finalmente, manejar de verdad, corrigiendo el rumbo sobre la marcha (el taller de redacción del escrito de vinculación provisoria).

1.2 Utilidad para la vida profesional

Según los apuntes, todo abogado litigante, sin importar el fuero en el que trabaje, necesita dominar estos contenidos desde el primer día de ejercicio profesional:

- Un error en el cómputo del traslado o en la forma de notificar puede provocar la **nulidad** de todo lo actuado y hacer perder un derecho a un cliente real.
- Comprender el principio de preclusión evita presentar escritos fuera de término o insistir sobre etapas ya cerradas del proceso.
- Saber cuándo corresponde pedir la rebeldía, y cuándo no (como en los procesos de alimentos), evita cometer un error grave frente a un juez y frente al cliente.
- El taller de redacción muestra cómo se corrige un escrito bajo presión de tiempo: revisar domicilios, ajustar el petitorio y coordinar la presentación electrónica son tareas cotidianas en cualquier estudio jurídico.

Importante

Esta clase es la caja de herramientas mínima para no perder un juicio por un error de forma y para actuar con responsabilidad ante situaciones urgentes que afectan a personas reales, como niñas, niños y adolescentes.

Chapter 2

Marco teórico procesal: la demanda, el traslado y las notificaciones

2.1 Repaso: la demanda y su trámite inicial

La clase retoma el tema desarrollado anteriormente: cómo se inicia una demanda y cuál es su circuito. Se remarca un aspecto central de ese circuito: el control de los plazos y la obligación de **verificar el estado del expediente dentro de las veinticuatro horas**; si no se lo verifica en ese lapso, debe darse aviso. Se lo señala como casi lo más importante de lo visto.

2.2 La demanda, el traslado y el primer proveído

Una vez que la demanda está presentada en el juzgado, el juez, al recibirla, dicta el **primer proveído**.

2.2.1 Función del primer proveído

El primer proveído **ordena el traslado**. En él, el juez determina qué hay, qué no hay, qué falta y qué no falta. Si no existe nada que el juez necesite aclarar o exigir, ordena el traslado. Una vez superado ese control inicial (las partes, el objeto, el hecho y el derecho están correctamente expuestos), corresponde el traslado.

2.2.2 El proveído "previo"

Cada proveído que dice **"previo"** significa que, antes de pasar a la otra parte, debe cumplirse algo; si no se cumple, el trámite no avanza. Funciona, así, como un control de admisibilidad antes de continuar el trámite.

2.3 El principio de preclusión

A partir de la idea del "previo", se desarrolla uno de los principios estructurales del proceso civil.

Definición: Principio de preclusión

Las etapas del proceso civil se suceden en un orden fijo y, una vez cerrada una etapa (por ejemplo, el plazo para contestar la demanda), la parte pierde definitivamente la posibilidad de realizar el acto que omitió realizar en su momento. El proceso civil es un sistema "estanco": **va hacia adelante y no se vuelve**.

Lo que no se hizo en la etapa correspondiente no puede realizarse después, salvo las excepciones que la propia ley contempla. Si del otro lado hay una parte atenta, hará saber que la etapa fue superada y que se perdió un derecho.

2.4 Las notificaciones y el artículo 135 del CPCCN

El artículo 135 del CPCCN es el que establece las formas de notificación. Se indica su lectura, especialmente en lo relativo a las cédulas (que son varias), y se señala que no dice mucho más porque el Código es muy antiguo. Posteriormente se analizará la distinción entre notificación electrónica y notificación en papel.

Importante

Artículo 135 del CPCCN (notificación por cédula). El artículo enumera de modo taxativo los supuestos en los que las resoluciones judiciales deben notificarse por cédula (entre ellos, el traslado de la demanda y de la reconvención, la citación de personas ajenas al proceso, la sentencia definitiva y, en general, toda resolución que la ley mande notificar de esa forma expresamente).
Los apuntes aclaran que se trata de una síntesis elaborada a partir de lo señalado en clase y recomiendan cotejar el texto vigente en una edición comentada del Código.

2.4.1 La necesidad de un Código comentado

Se insiste en que es fundamental contar con un **código comentado**, tanto del Código Civil y Comercial como del Código Procesal, en el formato que cada estudiante prefiera, porque serán de uso constante. Se remarca que la tecnología no reemplaza el criterio jurídico.

Nota

La biblioteca digital de la institución da acceso a dos bases de datos jurídicas, y en alguna de ellas hay comentario de cada artículo; también se menciona la biblioteca de la facultad.

2.5 La cédula electrónica en el expediente digital

Se indica leer el artículo 135 y observar qué corresponde a la notificación electrónica y qué a la notificación en papel. También se señala dónde verificar la cédula electrónica en el sistema de gestión judicial (**PJN**): en cada uno de los expedientes, en especial los recién iniciados, hay una cédula electrónica.

Importante

En los expedientes tramitados electrónicamente, la cédula de notificación se genera y se agrega en formato digital dentro del propio expediente virtual (sistema PJN), pudiendo verificarse su diligenciamiento en cualquiera de las causas recientemente iniciadas. Este mecanismo se distingue del régimen de la cédula en soporte papel, cuyo tratamiento se remite a una clase posterior.

Cuadro Cornell: Bloque I

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**
¿Qué hace el juez al recibir la demanda y qué ordena el primer proveído?	El juez dicta el primer proveído, que ordena el traslado, luego de revisar que estén bien el objeto, el hecho y el derecho. En ese proveído determina qué hay, qué no hay, qué falta y qué no falta.
¿Qué significa que un proveído diga "previo"?	Que, antes de pasar a la otra parte, debe cumplirse algo; si no, el trámite no avanza.
¿Qué es el principio de preclusión?	Es el principio por el cual las etapas del proceso se suceden en un orden fijo e irreversible: una vez cerrada una etapa procesal, no se puede volver a ella, y lo que no se hizo en el momento oportuno se pierde como derecho, salvo excepción legal expresa.
¿Qué regula el artículo 135 del CPCCN?	Las formas de notificación de las resoluciones judiciales, en especial la notificación por cédula, que corresponde para el traslado de la demanda y otras resoluciones de particular importancia para el ejercicio del derecho de defensa.

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**
¿Dónde se verifica una notificación electrónica?	En los expedientes que tramitan electrónicamente (sistema PJN), la cédula se genera y consulta dentro del propio expediente digital, disponible desde el inicio de la causa.

Resumen: El primer proveído del juez ordena el traslado una vez controlados los requisitos; si falta algo, el proveído "previo" exige cumplirlo antes de continuar. La preclusión impide retroceder a etapas cerradas. El artículo 135 del CPCCN regula las formas de notificación (en especial la cédula), y en los expedientes electrónicos la cédula se verifica en el propio expediente digital del PJN.

Chapter 3

La rebeldía y su excepción en el derecho de familia

3.1 La declaración de rebeldía (artículo 59 del CPCCN)

Se indica como lectura el artículo 59 del CPCCN, descripto como muy simple y concreto. El supuesto de hecho que da lugar a la rebeldía es el siguiente: quien **no contesta cuando debe contestar** será declarado rebelde.

La rebeldía se declara mediante una **resolución del juez**, que debe ser notificada.

Importante

Artículo 59 del CPCCN (declaración de rebeldía). Si la parte debidamente citada no compareciere durante el plazo de la citación, o abandonare el proceso después de haber comparecido, se la declarará en rebeldía a pedido de la otra parte. Esa resolución debe notificarse por cédula o, en su caso, por los medios que correspondan, precisamente para que quien resulta declarado rebelde tenga la posibilidad de comparecer en cualquier estado del proceso.
Los apuntes aclaran que se trata de una síntesis elaborada a partir de la explicación dada en clase y de la doctrina procesal habitual sobre la norma, y recomiendan cotejar el texto vigente en el Código comentado.

3.2 La rebeldía en el proceso de alimentos

Importante

En el proceso de alimentos no hay rebeldía. Pedir la rebeldía cuando el alimentante no contesta la demanda constituye un error grave.

3.2.1 Fundamento: la función tuitiva del proceso de alimentos

El proceso de familia de alimentos tiene una función práctica: **busca que el alimentante pague siempre**. Declarar la rebeldía implicaría sacarlo del proceso por un tiempo, y el proceso nunca pretende excluirlo sino, por el contrario, mantenerlo dentro para que pague y se haga cargo de los alimentados.

Está "bien pensado": más allá de que el alimentante no cumpla, en cualquier momento del proceso puede ingresar, de la manera que fuera, al proceso de alimentos.

Importante

A diferencia de la regla general del artículo 59 del CPCCN, en el proceso de alimentos no corresponde declarar la rebeldía del alimentante que no contesta la demanda. El fundamento reside en la función tuitiva del proceso de alimentos: su finalidad es asegurar que el alimentante permanezca vinculado a la causa y cumpla con su obligación, y no expulsarlo del proceso. Por ello, la ley permite que el alimentante se presente e intervenga en cualquier estado del trámite, sin las restricciones propias de la rebeldía.

Cuadro Cornell: Bloque II

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**
¿Qué es la rebeldía y cómo se declara (artículo 59 del CPCCN)?	Es la situación procesal de la parte que, debidamente citada, no contesta la demanda o abandona el proceso. Se declara mediante una resolución del juez, que debe notificarse para que la parte pueda comparecer en cualquier momento posterior.
¿Por qué no se aplica la rebeldía en el proceso de alimentos?	Porque el proceso de alimentos tiene una función tuitiva: busca que el alimentante permanezca dentro del proceso y cumpla su obligación, no que sea excluido de él. Por eso puede presentarse en cualquier estado del trámite sin las restricciones propias de la rebeldía.

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**

Resumen: Quien no contesta cuando debe hacerlo es declarado rebelde mediante una resolución judicial que debe notificarse (artículo 59 del CPCCN). En alimentos no hay rebeldía: pedirla es un error grave, porque el proceso busca mantener al alimentante dentro de la causa para que pague, y él puede ingresar al proceso en cualquier momento.

Chapter 4

Taller práctico de redacción: medida de vinculación provisoria

El segundo momento de la clase es eminentemente práctico: consiste en la corrección, en tiempo real y en grupo, de un escrito judicial correspondiente a un proceso de familia, mediante el cual se solicita una **medida urgente de vinculación provisoria**. El docente y los estudiantes trabajan, a través de una plataforma de edición compartida, sobre el encabezado, el domicilio y el petitorio del escrito.

4.1 Constitución y denuncia del domicilio en el escrito

La actividad comienza con la revisión de un escrito ya redactado, al que es necesario incorporarle un **domicilio real** que había sido omitido. La urgencia del pedido se vincula con una situación de temor manifestada por una de las partes: si ella dijo que tenía miedo, se solicita la vinculación provisoria.

Del trabajo realizado surgen las siguientes observaciones:

- Ese dato debe incorporarse formalmente en el **petitorio** del escrito.
- También corresponde modificar el **encabezado**, que es donde se ubica el domicilio real.
- Se incorpora la dirección real denunciada: Moreno 2472, San Miguel. Se corrige un error de localidad: había una confusión con otra localidad, por lo que se aclara la ciudad. La corrección se limita a precisar la ciudad, sin alterar el resto de los datos.
- La sección se titula **"se constituye domicilio real"**.

Importante

El taller distingue, en la práctica, entre el **domicilio real** de la parte (el lugar físico donde efectivamente reside; en este caso, Moreno 2472, San Miguel, provincia

de Buenos Aires) y el **domicilio constituido** a los efectos procesales dentro del expediente. La correcta identificación de la ciudad o partido resulta indispensable para que el domicilio denunciado sea válido y produzca los efectos procesales que la parte pretende (en este caso, sustentar el pedido de vinculación provisoria por razones de urgencia).

4.2 El petitorio y la solicitud de vinculación provisoria

Con el domicilio ya corregido, se determina si basta con la incorporación realizada o si hace falta algo más: es necesario **modificar el petitorio**, y no agregar otro.

Se redacta entonces el nuevo punto del petitorio referido a la vinculación provisoria. En la redacción colectiva se discuten las fórmulas posibles: no corresponde usar "tenga", sino que se pide que **se ordene la vinculación**. Se aclara también que lo relativo a la constitución del domicilio real es un punto distinto del pedido de vinculación.

Fórmula / Regla: Redacción acordada del punto del petitorio

"Se ordene la vinculación provisoria solicitada en el punto..."

El punto se ubica en el lugar correspondiente dentro del escrito: según los apuntes, en el **punto cuatro**.

Importante

Cuando se incorpora un pedido nuevo a un escrito ya redactado (en este caso, la vinculación provisoria fundada en el temor manifestado por una de las partes), no basta con mencionarlo en los considerandos: es necesario trasladar ese pedido, con redacción precisa e identificando el punto correspondiente, a la parte petitoria del escrito, que es la sección que efectivamente delimita lo que se solicita al juez que resuelva.

4.3 Presentación del escrito

El taller cierra con la coordinación de la presentación del escrito: se distribuyen las tareas de firma y carga del documento en el sistema, y se indica que debe subirse el mismo día. También quedan gestiones pendientes vinculadas con la causa.

Cuadro Cornell: Bloque III

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es la vinculación provisoria solicitada en el taller práctico?	Es una medida urgente pedida dentro de un proceso de familia ante una situación de temor manifestada por una de las partes, orientada a resolver de manera transitoria el contacto entre las personas involucradas mientras se sustancia el proceso principal.
¿Qué diferencia hay entre domicilio real y domicilio constituido?	El domicilio real es el lugar físico donde efectivamente vive la persona (en el caso trabajado en clase, Moreno 2472, San Miguel, provincia de Buenos Aires); el domicilio constituido es el que se fija a los efectos de las notificaciones dentro del expediente. Ambos deben quedar correctamente identificados, incluyendo la localidad, para que produzcan efectos válidos.
¿Cómo se incorpora un pedido nuevo al petitorio de un escrito?	No alcanza con mencionarlo en el cuerpo del escrito: debe redactarse con precisión dentro de la sección de petitorio, identificando el punto correspondiente, ya que es esa sección la que delimita exactamente lo que se solicita al juez que resuelva.

Resumen: En el taller se corrigió un escrito de familia que solicita una vinculación provisoria urgente: se incorporó el domicilio real con su ciudad, se distinguió del domicilio constituido y se trasladó el nuevo pedido al petitorio, con redacción precisa y ubicado en su punto.

Chapter 5

Resumen Cornell integrador

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**
¿Qué ordena el primer proveído del juez al recibir la demanda?	Ordena el traslado, luego de que el juez revisa si están completos el objeto, el hecho y el derecho invocados. Si falta algo, el proveído será "previo": exige subsanar un requisito antes de continuar el trámite.
¿Qué es el principio de preclusión?	Es el principio por el cual las etapas del proceso se suceden en un orden fijo e irreversible: una vez cerrada una etapa procesal, no se puede volver a ella, y lo que no se hizo en el momento oportuno se pierde como derecho, salvo excepción legal expresa.
¿Qué regula el artículo 135 del CPCCN?	Regula las formas de notificación de las resoluciones judiciales, en especial la notificación por cédula, que corresponde para el traslado de la demanda y otras resoluciones de particular importancia para el ejercicio del derecho de defensa.
¿Cómo se verifica la cédula electrónica?	En los expedientes que tramitan electrónicamente (sistema PJN), la cédula se genera y consulta dentro del propio expediente digital, disponible desde el inicio de la causa.
¿Qué es la rebeldía y cómo se declara (artículo 59 del CPCCN)?	Es la situación procesal de la parte que, debidamente citada, no contesta la demanda o abandona el proceso. Se declara mediante una resolución del juez, que debe notificarse para que la parte pueda comparecer en cualquier momento posterior.

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**
¿Por qué no se aplica la rebeldía en el proceso de alimentos?	Porque el proceso de alimentos tiene una función tuitiva: busca que el alimentante permanezca dentro del proceso y cumpla su obligación, no que sea excluido de él. Por eso puede presentarse en cualquier estado del trámite sin las restricciones propias de la rebeldía.
¿Qué es la vinculación provisoria solicitada en el taller práctico?	Es una medida urgente pedida dentro de un proceso de familia ante una situación de temor manifestada por una de las partes, orientada a resolver de manera transitoria el contacto entre las personas involucradas mientras se sustancia el proceso principal.
¿Qué diferencia hay entre domicilio real y domicilio constituido?	El domicilio real es el lugar físico donde efectivamente vive la persona (en el caso trabajado en clase, Moreno 2472, San Miguel, provincia de Buenos Aires); el domicilio constituido es el que se fija a los efectos de las notificaciones dentro del expediente. Ambos deben quedar correctamente identificados, incluyendo la localidad, para que produzcan efectos válidos.
¿Cómo se incorpora un pedido nuevo al petitorio de un escrito?	No alcanza con mencionarlo en el cuerpo del escrito: debe redactarse con precisión dentro de la sección de petitorio, identificando el punto correspondiente, ya que es esa sección la que delimita exactamente lo que se solicita al juez que resuelva.

Resumen: La clase une teoría y práctica en un mismo recorrido: desde que se presenta una demanda hasta que un escrito real llega a la firma. El hilo conductor es el respeto por la forma procesal como garantía del derecho de defensa: el primer proveído del juez, el principio de preclusión, el régimen de notificaciones del artículo 135 del CPCCN y la declaración de rebeldía del artículo 59 no son formalismos vacíos, sino mecanismos que ordenan el proceso y protegen a las partes. La excepción de la rebeldía en el proceso de alimentos muestra que las normas procesales están orientadas por una finalidad de protección: garantizar que el alimentante permanezca vinculado a la causa. Finalmente, el taller de redacción evidencia que todo ese andamiaje teórico se traduce en tareas concretas y urgentes: verificar un domicilio, redactar con precisión un petitorio y coordinar la presentación de un escrito dentro de los plazos que impone la urgencia del caso. Dominar ambos planos, el conceptual y el operativo, permite ejercer la profesión con responsabilidad frente a las personas reales cuyos derechos están en juego.